Juridisch Adviesbureau Stadszicht Postbus 1200, 3500 AA Utrecht

Mevrouw J. Bakker Lindelaan 14 3521 BK Utrecht

Utrecht, 10 november 2026

Betreft: juridisch advies over uw e-bike

Geachte mevrouw Bakker,

U heeft ons gevraagd om advies over de e-bike die u heeft gekocht. In deze brief zet ik de feiten op een rij, bespreek ik de regels die gelden en geef ik u een advies.

1. De feiten

Op 3 april 2026 kocht u bij Fietsenwinkel De Spaak een nieuwe e-bike voor € 2.499. U gebruikt de fiets dagelijks voor woon-werkverkeer. Begin november 2026, zeven maanden na de aankoop, laadt de accu niet meer op. Op 6 november bent u naar de winkel gegaan. De winkel zegt dat de fabrieksgarantie van zes maanden is verlopen en verwijst u naar de fabrikant.

2. De juridische vraag

Kunt u de winkel aanspreken op de kapotte accu, en zo ja, wat kunt u vragen?

3. De regels

U bent een consument die een product koopt van een verkoper die handelt in de uitoefening van een bedrijf. Er is dus sprake van een **consumentenkoop** (art. 7:5 BW).

- **Conformiteit (art. 7:17 BW).** Het product moet de eigenschappen hebben die u op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Daarbij telt de aard van het product en wat de verkoper erover heeft gezegd.
- **Bewijs (art. 7:18 lid 2 BW).** Als een gebrek zich binnen zes maanden na aflevering openbaart, wordt vermoed dat het gebrek er al was bij aflevering. Daarna moet de koper bewijzen dat het product bij aflevering al niet in orde was.
- **Herstel of vervanging (art. 7:21 BW).** Bij een gebrek kunt u kiezen voor kosteloos herstel of vervanging, tenzij dat onredelijk is voor de verkoper.
- **Garantie (art. 7:6a BW).** Een garantie van de fabrikant komt bovenop uw wettelijke rechten en kan die niet beperken.

4. Toepassing op uw situatie

Is de e-bike conform? Van een nieuwe e-bike van € 2.499 die normaal wordt gebruikt, mag u verwachten dat de accu meerdere jaren meegaat. Een accu die na zeven maanden niet meer oplaadt, voldoet daar niet aan. De e-bike is dus niet conform.

Bij wie moet u zijn? Uw overeenkomst is gesloten met de winkel, niet met de fabrikant. De winkel is daarom uw aanspreekpunt. Dat de fabrieksgarantie is verlopen, doet daar niets aan af, want die garantie staat los van uw wettelijke rechten.

Wie moet wat bewijzen? Het gebrek openbaarde zich na zeven maanden. Het wettelijk vermoeden van zes maanden geldt daarom niet meer. U zult zelf moeten aantonen dat de accu al bij aflevering niet in orde was, bijvoorbeeld met een rapport van een onafhankelijke fietsenmaker.

5. Advies

1. Stuur de winkel een brief of e-mail waarin u meldt dat de e-bike niet conform is, en vraag om kosteloze vervanging van de accu binnen veertien dagen.
2. Laat de accu onderzoeken door een onafhankelijke fietsenmaker, zodat u kunt aantonen dat het gebrek er al bij aflevering was.
3. Weigert de winkel, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Tweewielers, als de winkel daarbij is aangesloten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Daan Juridisch adviseur in opleiding